

Kuteka — Modelo de negócio: cobrança de renda e liquidação ao PP (Fase 0)

Campo	Valor
ID	KUT-BIZ-RENT-001
Versão	0.1-DRAFT
Data	2026-08-29
Estado	Requisito de negócio documentado — NÃO aprovado jurídica/contabilmente
Autorização	Documentação Fase 0 apenas — sem código, Pay real, PSP ou deploy
Relates	FIN-001, FIN-002, FIN-005, FIN-008, FIN-010, LEG-001, LEG-003, LEG-011, C2, POL-005

Aviso: Este documento regista a **intenção de negócio** do Founder para validação por advogado e contabilista. Não constitui parecer legal, decisão fiscal, escolha de PSP, nem autorização de implementação.

1. Distinção crítica (custódia vs processamento)

Conceito	Significado na Kuteka (intenção documentada)
Custódia indevida	Kuteka reter para si fundos que pertencem ao PP ou Cliente, além da remuneração contratual acordada, ou usar fundos de terceiros como se fossem caixa Kuteka
Processamento / cobrança / liquidação	Cliente paga renda através de infraestrutura de pagamento autorizada (PSP/gateway); valor devido ao PP é encaminhado/liquidado ao PP ; comissão Kuteka é deduzida ou cobrada conforme contrato

Frases existentes noutros documentos (“Kuteka não segura dinheiro do cliente”, `custody_mode = none`) **não devem** ser lidas como “Kuteka nunca participa no fluxo de pagamento”.

Interpretação Fase 0 (pendente validação D-LEG / D-FIN):

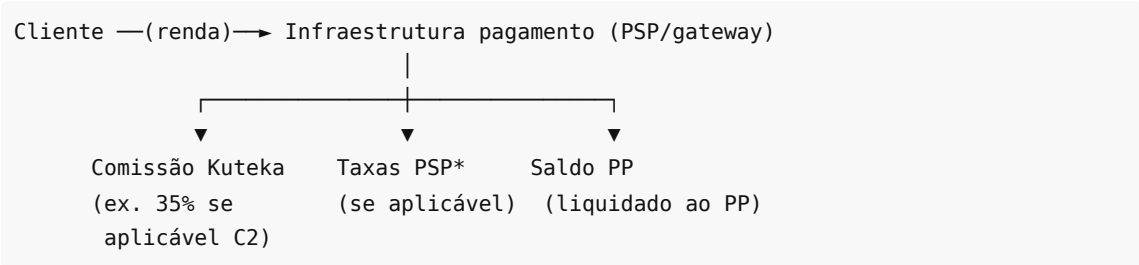
- **Proibido assumir** (até parecer): Kuteka como custodiante de fundos de terceiros fora de enquadramento legal.
- **Permitido explorar** (com estrutura adequada): cobrança da renda via Kuteka Pay + PSP, com **split/liquidação** ao PP e **comissão Kuteka** conforme contrato.

2. Cenário de negócio (8 passos — intenção Founder)

#	Passo
1	Kuteka identifica um Parceiro Patrimonial (PP) com imóvel
2	Kuteka pode valorizar/preparar o imóvel para colocação no mercado
3	Kuteka celebra relação contratual com o PP e/ou estrutura operação de exploração/aluguer

4	Cliente aluga o imóvel e paga a renda através da infraestrutura Kuteka Pay (PSP)
5	Durante o período contratual, Kuteka recebe comissão prevista (ex.: 35% em activação/intermediação quando aplicável — ver C2/POL-005; sem alterar regra existente)
6	O restante valor da renda pertence ao PP e deve ser encaminhado/liquidado ao PP
7	Quando a obrigação/comissão contratual Kuteka estiver completa ou o contrato terminar, o fluxo termina ou altera-se conforme contrato
8	Intenção: Kuteka não se apropria do dinheiro do PP; participa na cobrança/liquidação e recebe remuneração contratual

3. Fluxo financeiro pretendido (diagrama conceptual)



* Taxas PSP: tratamento contabilístico = **D-FIN**.

Ledger (intenção alinhada com Arquitectura Financeira v1.0):

- `charge` — cobrança ao Cliente (renda)
- `commission` — comissão Kuteka
- `payout_instruction` — instrução liquidação ao PP (**sem** assumir custódia Kuteka — ver FIN base)

4. Papéis

Actor	Papel no fluxo (intenção)
Kuteka	Intermediação/gestão operacional; cobrança via Pay; comissão contratual; não retenção indevida do saldo PP
PP	Proprietário/beneficiário do saldo renda (após comissão/obrigações contratuais)
Cliente	Pagador da renda
PSP/Gateway	Processamento autorizado (entidade concreta = TBD)
Agente/Prestador	Fora deste fluxo base salvo contrato específico

5. Comissão Kuteka

- Regra existente **inalterada**: comissão activação **35%** (1.º mês intermediação) — Founder-only — ver [C2](#) e POL-005.

- **D1 pendente:** fonte técnica única (`platform_commission_params` vs `finance_commission_rules`).
- Vigência, retroactividade e alteração: conforme políticas já documentadas (**sem retroactividade**).

6. Destino do saldo PP

Intenção: após dedução da comissão Kuteka (e taxas contratualmente previstas), o valor pertencente ao PP deve:

1. Ser identificado no Ledger como obrigação de repasse/liquidação ao PP
2. Ser liquidado ao PP via PSP/transferência conforme estrutura aprovada
3. Terminar ou alterar-se quando o contrato/obrigação Kuteka terminar

Não documentado ainda: calendário de repasse, hold periods, merchant of record, conta de destino PP.

7. O que já existia noutros documentos (referências)

Documento	O que já contempla
ARQUITETURA FINANCEIRA KUTEKA.md §7.2	<code>payout_instruction</code> ; fluxo genérico comissão + liquidação
Idem §8.3 passo 6	Comissão + instrução liquidação destinatário
Idem §12.2	Rendas — lembretes, cobrança; genérico
Idem §8.5, §23	Split; custódia Fase 1 = não; B2B preferencial
C2	35% activação intermediação
FIN_pack FIN-002	Linha activação arrendamento TBD
FIN-008	"Comissões vs repasse" no export mensal
LEG-003	Cliente → PSP → beneficiários (outline)
LEG-011	Termos PP (rascunho)
STR-001	Intermediação, comissão 35%

8. Lacuna Fase 0 (porque este documento existe)

O cenário **completo** PP → preparação → contrato → Cliente paga renda → comissão Kuteka → saldo PP **não estava** num único artefacto Fase 0 com distinção custódia/processamento.

Documentos anteriores tratam **fragmentos** (comissão, Pay genérico, `payout_instruction`) mas **não** fecham o fluxo de negócio de arrendamento como requisito explícito.

9. Decisões NÃO tomadas neste documento

Tema	Estado
------	--------

Kuteka pode legalmente receber/custodiar fundos terceiros	Bloqueado — advogado (D-LEG-RENT)
Merchant of record	TBD
PSP/banco/gateway concreto	TBD
Tratamento fiscal definitivo	Bloqueado — contabilista (D-FIN-RENT)
Estrutura contratual definitiva PP/Cliente/Kuteka	Bloqueado — advogado (LEG-001, LEG-011)
Implementação código / Pay real	Bloqueado — Fase 1+ com AUTORIZO

10. Questões para validação profissional

Ver [KUTEKA FASE0 PENDING DECISIONS 2026-08-28.md](#):

- **D-LEG-RENT** — enquadramento jurídico cobrança + liquidação PP
- **D-FIN-RENT** — contabilização renda total / comissão / saldo PP

Histórico

Versão	Data	Alteração
0.1-DRAFT	2026-08-29	Registo requisito negócio pós-verificação Founder